RECLAMAÇÃO 99.520 ACRE

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
RECLTE.(S)	: G.O.L.J.
ADV.(A/S)	: ADAIR JOSE LONGUINI
RECLDO.(A/S)	: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC.

A defesa técnica narra que a autoridade policial selecionou trechos de conversas de *WhatsApp* para fundamentar imputações contra o reclamante.

Expõe que o juízo reclamado reconheceu o direito da defesa ao contexto integral das conversas entre o reclamante e Pablo Pacheco, às mensagens do grupo "Cargas G O Lima" e à documentação da cadeia de custódia dos Laudos Periciais n. 1864-7/2024, 1864-2/2024 e 1864-8/2024. Reconheceu, ainda, que exigir prova prévia de defeito sem franquear o material apto a revelá-lo equivaleria a impor *probatio diabolica*.

Contudo, segundo alega, a defesa pôde apenas consultar os dados nas dependências do Núcleo de Informática Forense — NUIF, sob supervisão de perito e sem copiar, extrair, espelhar ou transferir qualquer arquivo.

Aduz que o próprio NUIF certificou que o conteúdo é "demasiadamente extenso", que a cópia é tecnicamente possível mediante autorização judicial e que dispõe de mecanismos capazes de assegurar integridade, autenticidade, rastreabilidade e detecção de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

alterações.

Assevera que, mesmo diante dessa prova objetiva, a decisão reclamada, nos itens *d* e *e* de seu dispositivo, negou qualquer extração ou fornecimento de cópia e reputou suficientes novas sessões presenciais e quesitos específicos ao perito oficial.

Sustenta que o resultado é um paradoxo constitucional, pois a defesa pode ver, mas não pode estudar; pode formular perguntas, mas não dispõe do acervo necessário para descobrir quais perguntas formular; pode fiscalizar, mas não pode realizar análise técnica independente.

Argumenta haver aderência estrita à Súmula Vinculante 14, uma vez que:

> (i) os elementos são concluídos e formalmente incorporados à investigação;
>
> (ii) dizem respeito ao exercício defensivo do Reclamante;
>
> (iii) houve obstrução concreta ao fornecimento de cópia; e
>
> (iv) a indispensabilidade está demonstrada pela seleção acusatória de excertos, pelo volume atestado pelo NUIF e pela necessidade de auditoria da cadeia de custódia. Requer-se, por isso, medida liminar para que seja fornecida cópia digital controlada apenas do recorte já autorizado, com preservação dos originais, *hashes*, documentação técnica, termo de confidencialidade e exclusão de comunicações estranhas ao Reclamante (doc. 1, p. 3).

Afirma que não se pede cópia de todo o conteúdo dos aparelhos ou de toda a base investigativa. Pede-se somente o conjunto que o juízo de origem já reconheceu como pertinente, concluído e acessível à defesa.

Ao final, requer:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

a. a tramitação desta reclamação sob sigilo, ao menos quanto aos documentos provenientes da investigação, preservando-se o acesso do Reclamante, da autoridade reclamada, do Ministério Público interessado e da Procuradoria-Geral da República;

b. em caráter liminar, sem prejuízo de posterior contraditório, a suspensão da eficácia dos itens "*d*" e "*e*" da decisão de fls. 1.798/1.803, na parte em que vedam a extração, o fornecimento ou a entrega de cópia do material já abrangido pela decisão de fls. 1.633/1.641;

c. a determinação à autoridade reclamada para que, no prazo de cinco dias úteis, assegure ao Reclamante, por intermédio do NUIF, cópia digital controlada: da documentação da cadeia de custódia dos Laudos Periciais Criminais nº 1864-7/2024, 1864-2/2024 e 1864- 8/2024; dos diálogos integrais entre Gildázio Oliveira Lima Júnior e Pablo Pacheco; e das conversas do grupo "Cargas G O Lima", observada a exclusão de comunicações estranhas ao Reclamante e de terceiros não relacionados ao objeto autorizado;

d. que a reprodução seja fornecida em formato nativo, forense ou tecnicamente adequado à análise e à preservação dos metadados disponíveis, acompanhada de índice do conteúdo, documentação técnica pertinente e valores *hash* SHA-256 — ou algoritmo equivalente reconhecido pelo órgão —, mantendo-se os originais e a imagem mestre sob guarda estatal;

e. que a entrega ocorra em mídia criptografada disponibilizada pela defesa ou por canal seguro definido pelo NUIF, mediante termo de recebimento e de confidencialidade, com uso restrito à equipe defensiva e aos assistentes técnicos, sem divulgação externa e sob as responsabilidades legais cabíveis;

f. até a efetiva disponibilização da cópia e pelos quinze dias subsequentes, a suspensão de eventual prazo defensivo cujo exercício dependa do acervo e a vedação de uso do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

material delimitado como fundamento novo e exclusivo para medida adversa ao Reclamante, sem prejuízo do prosseguimento de diligências independentes;

g. subsidiariamente, se não for desde logo ordenada a entrega, a suspensão do capítulo reclamado e de qualquer prazo defensivo correlato, determinando-se ao Juízo de origem que profira nova decisão, em prazo breve, observando a compreensão firmada na Rcl 23.101/PR e as salvaguardas técnicas propostas;

h. a citação/intimação do Ministério Público do Estado do Acre, na qualidade de interessado, e a posterior vista dos autos à Procuradoria-Geral da República;

i. ao final, a confirmação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, para cassar parcialmente os itens "*d*" e "*e*" da decisão de fls. 1.798/1.803 e determinar que outra seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante nº 14, assegurando-se a cópia controlada nos limites acima definidos;

j. a comunicação urgente da decisão, por meio eletrônico, à 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC e ao Núcleo de Informática Forense da Polícia Civil do Estado do Acre (doc. 1, pp. 18-19).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

Reclamação. Direito de informação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14 em razão da negativa de extração de cópia dos dados extraídos de conversas de *Whatsapp* e demais documentação da cadeia de custódia. Procedência.

O acesso amplo a todos os elementos de prova é direito da Defesa, desde que não digam respeito a diligências em andamento e cujo acesso possa prejudicar o curso das investigações. Excepcionalidade não alegada pelo Juízo Reclamado. Pedido formulado pela Defesa que destaca a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

> "exclusão de comunicações estranhas ao Reclamante e de terceiros não relacionados ao objeto autorizado", bem como "que a entrega ocorra em mídia criptografada disponibilizada pela defesa ou por canal seguro definido pelo NUIF, mediante termo de recebimento e de confidencialidade, com uso restrito à equipe defensiva e aos assistentes técnicos, sem divulgação externa e sob as responsabilidades legais cabíveis".
>
> Não cabe ao órgão acusatório ou ao juízo processante decidir a relevância ou não do documento ou mídia requerido pela Defesa, não se admitindo a negativa de fornecimento ou a disponibilização parcial, seletiva ou aleatória de arquivos das conversas mantidas pelo acusado que tenham, de algum modo, subsidiado a denúncia, sob pena de violação à garantia da manutenção da cadeia de custódia da prova.
>
> Precedentes: "o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente no âmbito da prova digital, exige a possibilidade de análise técnica independente. Tal exame pressupõe não apenas tempo razoável e ambiente controlado, mas também o uso de ferramentas especializadas e, sobretudo, a extração de cópia integral dos arquivos, de modo a viabilizar a verificação da cadeia de custódia, da autenticidade e da integridade do material probatório".
>
> Parecer pela procedência da reclamação (doc. 12, pp. 1-2).

É o relatório. Decido.

A reclamação merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo juízo reclamado em 14/5/2026:

> **[...]**
>
> **Dos Embargos de Declaração de Gildázio Oliveira Lima Júnior**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

O embargante aponta omissão na decisão de fls. 1443/1450 quanto à análise do art. 159, § 6º, do CPP e sustenta que houve falta de individualização quanto ao pedido de acesso aos diálogos de *WhatsApp* que o envolvem diretamente.

Assiste razão à defesa quanto às omissões apontadas.

A decisão anterior tratou o pleito de forma genérica, sem enfrentar a especificidade dos diálogos entre Gildázio e Pablo Pacheco e do grupo "Cargas G OLima". Passo, portanto, ao saneamento dos vícios apontados.

A defesa sustenta, como primeira omissão, a ausência de enfrentamento do art. 159, § 6º, do Código de Processo Penal, invocado expressamente como fundamento autônomo na petição de fls. 1254/1265.

O referido dispositivo prevê que, havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes.

A decisão embargada, ao apreciar o pedido formulado pela defesa, fundamentou o indeferimento exclusivamente na ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente de eventual quebra da cadeia de custódia, princípio do *pas de nullité sans grief*, e na configuração de *fishing expedition*, sem fazer qualquer referência ao art. 159, § 6º, e sem analisar se os pedidos formulados encontrariam amparo nesse dispositivo de forma autônoma.

A omissão, portanto, é manifesta e relevante, pois o art. 159, § 6º, do CPP não condiciona o acesso ao material periciado à demonstração prévia de adulteração da prova. Exigir da defesa que demonstre o vício antes de lhe ser franqueado o acesso ao material que permitiria precisamente verificar a sua existência configura o que a doutrina denomina *probatio diabolica*.

Ademais, a documentação da cadeia de custódia, longe de ser mera formalidade, constitui requisito de validade da prova

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

digital, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidos pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019). A transparência sobre o histórico do vestígio é dever estatal e direito da defesa, sendo a documentação técnica o meio adequado para aferição da integridade da prova desde a coleta até a análise pericial.

Reconhecida a omissão, passo a supri-la.

O art. 159, § 6º, do CPP confere à defesa direito de acesso ao material que serviu de base à perícia, mas estabelece um rito específico para sua execução. Esse direito deve ser exercido estritamente no ambiente do órgão oficial, sob a guarda deste e na presença de perito oficial, mediante adoção das cautelas necessárias à preservação da integridade probatória.

No caso concreto, o pedido de acesso à documentação formal de cadeia de custódia dos Laudos Periciais Criminais nº 1864-7/2024, 1864-2/2024 e 1864-8/2024 enquadra-se com precisão no âmbito do dispositivo. O deferimento, com as cautelas inerentes ao rito do § 6º, não expõe dados de terceiros e não compromete a integridade da prova, precisamente porque o acesso se dará sob supervisão institucional.

A segunda omissão apontada, ausência de análise individualizada dos pedidos, também se verifica.

Quanto ao pedido de acesso à integralidade dos diálogos de *WhatsApp* entre o dispositivo de Pablo Pacheco e o investigado Gildázio, incluindo o histórico do grupo "Cargas G O Lima", a solução exige análise detida. A autoridade policial selecionou trechos específicos dessas conversas para fundamentar as imputações, conforme fls. 91/98 da Representação. Nessa circunstância, a pretensão defensiva de acesso ao contexto integral não configura *fishing expedition*.

O Superior Tribunal de Justiça no HC 452.992/SP, assentou que o material não selecionado pelo Ministério Público para sustentar a acusação deve permanecer à livre consulta do acusado. Contudo, o acesso deve ser delimitado: as conversas de Pablo Pacheco com terceiros que não sejam Gildázio, e que não integrem os grupos do qual o investigado faz parte,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

permanecem protegidas pela privacidade.

Por fim, a contradição apontada merece acolhimento.

A decisão embargada afirma que a Súmula Vinculante nº 14 do STF garante o acesso aos elementos já documentados, mas, em seguida, indefere pedidos que recaem sobre elementos já formalmente incorporados ao acervo investigativo, como as conversas selecionadas e a documentação de cadeia de custódia exigida pelo Pacote Anticrime. Há incongruência lógica entre a premissa adotada e a conclusão alcançada.

Sanada a contradição, o acesso deve ser franqueado de forma controlada.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, a fim de deferir, nos termos da fundamentação, o acesso da defesa à documentação da cadeia de custódia relacionada aos Laudos Periciais Criminais nº 1864-7/2024, 1864-2/2024 e 1864-8/2024, observadas as cautelas previstas no art. 159, § 6º, do CPP, bem como o acesso integral aos diálogos mantidos entre Gildázio e Pablo Pacheco e às conversas do grupo "Cargas G O Lima", resguardadas as comunicações estranhas ao investigado e a terceiros não relacionados aos grupos dos quais participe.

[...]

Ante o exposto:

a) ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por Gildázio Oliveira Lima Júnior (fls. 1451/1458), para suprir a omissão quanto aos Arts. 158-A a 158-F e Art. 159, § 6º, do CPP, e autorizar que a defesa do acusado examinem a documentação técnica da cadeia de custódia e o contexto integral dos diálogos de *WhatsApp* que envolvam o investigado e o grupo "Cargas G O Lima".

O exame deve ser realizado exclusivamente no ambiente do órgão oficial pericial, na presença de perito oficial, garantindo-se a fiscalização da prova sema retirada de cópias ou espelhamento para posse da defesa (doc. 4, pp. 2-4, 7 — grifado no original).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

Como se vê, o juízo reclamado deferiu o acesso da defesa à documentação da cadeia de custódia relacionada aos Laudos Periciais Criminais n. 1864-7/2024, 1864-2/2024 e 1864-8/2024, observadas as cautelas previstas no art. 159, § 6º, do CPP, bem como o acesso integral aos diálogos mantidos entre o reclamante e Pablo Pacheco e às conversas do grupo "Cargas G O Lima", resguardadas as comunicações estranhas ao investigado e a terceiros não relacionados aos grupos dos quais participe.

Com efeito, na decisão de 27/7/2026, o juízo reclamado ressaltou que buscava preservar a cadeia de custódia, a integridade dos elementos digitais e a intimidade de terceiros eventualmente alcançados pelo conteúdo examinado, assegurando à defesa o agendamento de novas sessões de consulta, caso entenda necessárias, bem como a possibilidade de formulação de quesitos específicos ao perito oficial (doc. 3, pp. 4-6).

Ocorre que, consoante informa o próprio juízo reclamado, o exame deve ser realizado exclusivamente no ambiente do órgão oficial pericial, na presença de perito oficial, garantindo-se a fiscalização da prova, sem a retirada de cópias ou espelhamento para posse da defesa.

Nesse contexto, anoto que o próprio perito oficial do Núcleo de Informática Forense — NUIF, da Polícia Civil do Estado do Acre, atestou que a retirada de cópia seria possível, uma vez que a perícia oficial dispõe de cadeia de custódia digital apta a garantir a integridade, autenticidade e rastreabilidade dos vestígios digitais, a permitir a verificação de eventual adulteração nas cópias (doc. 5, p. 18).

Entendo, assim, que o juízo reclamado não poderia restringir o direito da defessa de copiar peças, sob pena de ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

> É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

O precedente paradigma que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14 foi o HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:

> ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por *habeas corpus*, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).

Como se vê, o HC 88.190/RJ estabelece ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao "resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer", que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

por parte do investigado possa vir a frustrá-las.

Com efeito, alçou-se à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual:

> [o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).

De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.

Veja-se o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):

> Art. 7º São direitos do advogado:
> [...]
> XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, **podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;**
> [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

> § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (grifei).

Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

> RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
>
> **I – O direito ao "acesso amplo", descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual.**
>
> II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do *Parquet*, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
>
> III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes.
>
> IV – Reclamação procedente (Rcl 23.101/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/12/2016 — grifei).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO: ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.

1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de *habeas corpus*, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Precedentes.

2. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por *backup*.

3. O trancamento ou a suspensão de ação penal, pela via estreita do *habeas corpus*, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.

4. Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, *caput* e § 1º,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492

> do CPP.
>
> 5. Para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do *habeas corpus*. Precedentes.
>
> 6. Concessão da ordem, em parte (HC 218.265/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).

Logo, concluo estar caracterizada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.

Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica da parte reclamante a possibilidade de copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital, dos elementos de prova já documentados nos autos do Processo n. 0715940-83.2025.8.01.0001, resguardadas as comunicações estranhas à parte reclamante e a terceiros não relacionados aos grupos dos quais participe, cabendo ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC promover a delimitação eventualmente necessária para tal finalidade, na forma do art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C074-99C8-2F3E-8F73 e senha 6248-7EBA-EE08-9492